

1502465-35.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, sendo suficiente para embasar a condenação do acusado, pois revelou que este, efetivamente, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas" (TJ-SP; APL 0000537-86.2016.8.26.0599; Ac. 10953085; Piracicaba; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

2ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502465-35.2021.8.26.0530 - controle nº 2021/001048

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2297227/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3, 2297227 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3, 270/21/562 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO DE SÁ MIELDAZIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

THIAGO DE SÁ MIELDAZIS foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, porque no dia, horário e local descritos na denúncia, o acusado transportava, trazia consigo, tinha em depósito e guardava, sem autorização e em desacordo com determinação legal, drogas, para fins de tráfico.

Preso em flagrante, foi dispensada a realização de audiência de custódia, nos termos do Provimento CSM 2549/2020, Comunicado CG 250/2020, Provimento CSM nº 2633/2021 (expedido em razão da diferença das estruturas das comarcas para realização de audiência presencial ou por videoconferência), todos deste Tribunal de Justiça, e Recomendação 62/2020, do E. Conselho Nacional de Justiça, como medida profilática a evitar a disseminação do denominado Covid-19, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva (págs. 66/68).

O acusado foi notificado (pág. 181), apresentou defesa preliminar (pág. 167/169).

A denúncia, instruída pelo inquérito policial, foi recebida em 11 de janeiro de

2022 (págs. 226/231), sendo o acusado regularmente citado (pág. 258).

Deferido o exame de insanidade mental e exame toxicológico (págs. 133/136) e respectivo laudo pericial juntado à págs. 278/280.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, a prova oral foi colhida e o acusado foi interrogado.

Debates realizados, o representante do Ministério Público reiterou o pedido de condenação nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pelo reconhecimento do tráfico na modalidade privilegiada, com imposição de pena mínima e regime prisional aberto e ainda pelo oferecimento do acordo de não persecução penal pelo Ministério Público.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, as manifestações feitas pelo representante do Ministério Público ao longo das ocasiões processuais em que teve oportunidade confronto com a ideia de propositura de acordo de não persecução penal, até porque essa tem sido a posição dos representantes do Ministério Público que atuam na 2ª Vara Criminal de Ribeirão Preto no sentido de entenderem ser incompatível o acordo de não persecução penal com o artigo 33 da Lei de Drogas, daí porque fica prejudicado o requerimento lançado pela defesa como uma tese caso a venha a vingar o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Superado esse aspecto, o pedido é procedente.

A materialidade foi comprovada, porquanto se evidenciou no exame de constatação provisória de págs. 12/15 e no exame químico-toxicológico acostado a págs. 103/105 a presença da substância entorpecente que causa dependência física e psíquica TETRAHIDROCANABINOL (THC), princípio ativo do vegetal "Cannabis sativa, L" (maconha), num total de 2.094,940 gramas, e da substância entorpecente que causa dependência física e psíquica TENANFETAMINA (MDA), num total de 159,140 gramas, substâncias proscritas no Brasil.

Igualmente demonstrada a autoria.

Os policiais civis Paulo Roberto Vieira Coan e Marcelo Garcia Vargas tiveram informações sobre de o acusado Thiago, morador do Bairro Ribeirânia e proprietário de um veículo VW Polo azul, fazia venda de drogas especiais (colombinha, ecstasy). Em investigação, identificaram Thiago e o local onde morava; fizeram algumas campanhas próximo ao prédio e viram duas vezes sair do portão do prédio, encostar num veículo e logo sair, mas como os policiais estavam longe, não conseguiram ver se era feita alguma entrega.

No decorrer das investigações, receberam outra informação de que Thiago teria ido até a cidade de São Paulo para buscar drogas e as revender em Ribeirão Preto; em busca por ferramentas policiais, viram que o veículo foi até aquela cidade e que já estava retornando a Ribeirão Preto.

Daí, então, os investigadores foram à Rodovia Anhanguera e ficaram aguardando o veículo passar, então foi feito breve acompanhamento. Feita a abordagem, Thiago negou ter drogas no veículo, disse que morava com os pais em outro bairro; em vistoria no veículo, sentiram forte odor vindo do ar-condicionado. Aberta a tampa do porta-luvas, encontraram dez porções de haxixe e então Thiago acabou confessando, afirmou que pagou a quantia de R\$ 29.000,00; disse que tinha mais drogas no apartamento e autorizou a busca domiciliar, onde foram encontrados comprimidos de ecstasy, colombinha (maconha mais cara) e goma com princípio THC, mais a quantia superior a R\$ 8.000,00.

Elpídio José Mieldazis é pai de do acusado; Thiago morava em casa distinta de seu genitor há dez meses; Elpídio não sabia antes da prisão que Thiago era usuário de drogas. Thiago tinha um comportamento depressivo anteriormente, foi levado a um psiquiatra pelos pais; logo depois que saiu de casa esse tratamento foi abandonado e um outra psiquiatra colocou a possibilidade de Thiago ter a doença chamada transtorno bipolar. Thiago era ajudado pelo pai com suas contas, recebia dinheiro em espécie pelo seu pai, que ainda pagava moradia e financiamento do veículo, então o fato ocorrido foi uma surpresa a Elpídio, pois era algo que não precisava ter acontecido. Thiago não lhe contou que tinha ido buscar drogas para revender, mas sim buscar a pedido de um conhecido e que era usuário. Nunca percebeu que Thiago

tivesse qualquer envolvimento com organização criminosa ou atividade ilícita. Interrogado, Thiago narrou que um amigo lhe propôs a buscar drogas em troca de uma quantia em dinheiro - pois precisava do dinheiro - e de uma parte de maconha para consumo. Usa droga desde os quinze anos de idade e ainda consome droga, com menor frequência, mesmo preso.

Confessou, portanto, que transportava a droga (dez tabletes de maconha - haxixe - no veículo Polo) e guardava o extasy e maconha em sua casa; a destinação seria a terceira pessoa e parte para seu próprio consumo. A confissão será considerada, a teor do artigo 197 do Código de Processo Penal, porque consonante aos depoimentos das testemunhas Marcelo e Paulo hoje ouvidos sob o crivo do contraditório e ouvidos quanto do flagrante (págs. 2 e 3).

Ao que se verifica da prova oral produzida, aliada à confissão, incontroverso que o acusado transportava e guardava, para terceiro, farta quantidade de drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, ainda que parte da droga pudesse se destinar a uso próprio, o que foi dito por Thiago e encontra ressonância nos autos de acordo com o exame feito pelos peritos (págs. 268/277). Acrescente-se, afora a confissão do acusado, para a consumação do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não se exige a flagrância no exato momento da entrega a terceiras pessoas, mas a simples posse evidenciada por este propósito. Os precedentes que seguem não dissonam desta decisão:

"Comprovadas no caso, à saciedade, as relevantes circunstâncias indicativas do tráfico, ou seja, os elementos da prova testemunhal, a quantidade de entorpecentes aliada à forma profissional como estes estavam acondicionados, sendo encontradas 54 porções de crack, além de quantia em dinheiro e aparelho de telefone celular. A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas, prontas para serem entregues a terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão dos entorpecentes, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, sendo suficiente para embasar a condenação do acusado, pois revelou que este, efetivamente, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas" (TJ-SP; APL 0000537-86.2016.8.26.0599; Ac. 10953085; Piracicaba; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Freitas Filho; Julg. 01/11/2017; DJESP 14/11/2017; Pág. 2792) ; "No mais, a quantidade, variedade e a forma de embalagem das drogas denotam a finalidade de traficância, ressaltadas pelas circunstâncias da prisão e pelas declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante. Restou claro, desta forma, que a droga seria para entrega a terceiros, configurando o ilícito capitulado no art.33, caput, da Lei nº 11.343/2006. De se lembrar, ademais, que o delito de tráfico também é punido pela conduta de "trazer consigo" e "guardar", não havendo necessidade da demonstração de que os agentes estivessem a realizar a venda." (TJ-SP; APL 0006504-34.2015.8.26.0022; Ac. 10944609; Amparo; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 31/10/2017; DJESP 09/11/2017; Pág. 2844);

Destarte, a variedade e quantidade (159,140 gramas de anfetamina, mais 2.094,940 gramas de maconha, em tripla apresentação, ou seja, colombinha, gomas de THC e haxixe), assim como os demais petrechos (três balanças digitais, diversas cápsulas vazias, rolo de plástico filme) e dinheiro em expressiva quantia apreendidos confirmam que a destinação seria para terceiras pessoas.

Não obstante a conclusão externada a págs. 268/277 do acusado ser dependente leve a moderado para múltiplas substâncias (bebidas alcoólicas, maconha, ecstasy, cocaína e MD), essa circunstância por si só não repercute no desfecho da lide porque se encontrava com a plena capacidade de entendimento e autodeterminação frente à ilicitude dos fatos. A respeito do tema, vejam-se os precedentes:

"O simples fato de o réu ser dependente de substância psicotrópica não significa seja ele inimputável" (TACIM-SP - AC 219.347 - Rel. Tomaz Rodrigues - JUTACRIM 67/253).

"Para o seu reconhecimento não basta ser o agente dependente físico ou psíquico em relação ao uso de drogas; é necessário, ainda, ficar comprovado que, em razão de tal dependência, não possuía, ao tempo da ação ou omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse

entendimento" (TJSC - AC 17.968 - Rel. Marcílio Medeiros - RT573/417 e JC 39/422). Assim, somados os elementos fáticos relativos à quantidade de droga, os depoimentos prestados pelas testemunhas, consumou-se o delito previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, e passou a se tratar de crime permanente, cuja consumação protraí-se no tempo e não se admite tentativa.

Caracterizado o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, passo à dosagem da pena:

I. Dentre as circunstâncias judiciais, desfavoráveis as consequências do crime, ante a variedade e expressiva quantidade de droga (159,140 gramas de anfetamina, mais 2.094,940 gramas de maconha, em tripla apresentação, ou seja, colombinha, gomas de THC e haxixe), circunstância indicativa das consequências nefastas em potencialmente atingir maior número de pessoas quando da distribuição das drogas, lembrando que a pena para o crime em análise varia de cinco a quinze anos de reclusão, de sorte a justificar fixação da pena-base em seis anos e seis meses de reclusão e pagamento de seiscentos e cinquenta dias-multa, em seu valor mínimo unitário;

II. Dentre as circunstâncias legais a serem apreciadas, presente a atenuante da confissão, reduzo a pena em seis meses de reclusão e cinquenta dias-multa; perfaz-se o subtotal de seis anos e de reclusão e seiscentos dias-multa;

III. Não há circunstâncias legais a serem computadas; presente, contudo, a causa especial de diminuição prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, porque primário, não portador de maus antecedentes e sem demonstração de vinculação a organização criminosa, e nesse particular, o que se tem de concreto da prova produzida nestes autos, especialmente pelos depoimentos dos investigadores de polícia de que nos dez dias precedentes acompanharam a movimentação de Thiago não há prova de que vinha se dedicando às atividades criminosas ou de que integrasse organização criminosa; por outro lado, existem os detalhes de ter ido buscar a grande quantidade de droga, além de ter mais de quatrocentos comprimidos de ecstasy em sua posse, revelar ação que tangenciava dedicação à atividade criminosa. Com essas considerações, justifica-se a redução em menor patamar, qual seja, em um terço. Torno definitivo o quantum da pena em quatro anos de reclusão e pagamento de quatrocentos dias-multa;

IV. Quanto ao regime prisional, à vista da primariedade, montante da pena imposta e modalidade privilegiada, o regime prisional será o da modalidade aberto, sujeito à condição do acompanhamento médico para tratamento da drogadição, se necessária e possível a internação de em clínica para recuperação das drogas, com apresentação semestral de relatório sobre aderência ao tratamento das drogas (artigo 115, caput, da Lei de Execução Penal) e ainda das demais condições previstas nos incisos I a IV, do precitado dispositivo legal, revelando-se inviável cogitar-se em substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito (artigo 44, inciso III, do Código Penal), eis que "A pena-base foi estipulada acima do mínimo legal em razão da presença de circunstância judicial desfavorável, razão pela qual inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal." (STJ, AgRg no HC 368.734/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 13/12/2016).

Posto isso, julgo procedente o pedido e, em consequência, condeno THIAGO DE SÁ MIELDAZIS, qualificado nos autos, à pena de quatro anos de reclusão (regime aberto, sujeito à condição do acompanhamento médico para drogadição, se necessária e possível a internação em clínica para recuperação das drogas, com apresentação semestral de relatório sobre aderência ao tratamento das drogas (artigo 115, caput, da Lei de Execução Penal) e ainda das demais condições previstas nos incisos I a IV, também do artigo 115 da LEP) e ao pagamento de quatrocentos dias-multa, cada unidade equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 33, caput, combinado com seu parágrafo 4º, da Lei nº. 11.343/06. Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas.

Tendo em vista o regime imposto, faculto ao acusado o apelo em liberdade. Expeça-se

alvará de soltura, aqui considerado que eventual recurso não terá efeito suspensivo.

Presume-se que a origem do numerário e demais objetos encontrados em poder do acusado era proveniente do comércio ilícito por ele desenvolvido, especialmente porque não tratou de produzir prova para demonstrar o desenvolvimento de trabalho regular. Diante disso, decreto o perdimento do valor e objetos apreendidos, em favor da União; certifique-se a respeito da atual conservação dos referidos objetos, para fins de eventual destruição.

Provada a utilização do veículo apreendido para a realização da traficância, com fundamento no artigo 63 da Lei nº 11.343/2006, decreto o perdimento do mencionado bem em favor da União.

Transitada em julgado, expeçam-se mandado de prisão, guia de execução e comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal). Publicada em audiência.

Ribeirão Preto, 02 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA